



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 14/01/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:

**CENTI FERNANDO**, Presidente e Relatore

**CASABURO ANTONIETTA**, Giudice

**DI BENEDETTO GIUSEPPE**, Giudice

in data 14/01/2025 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. ricorso/2022 depositato il 23/12/2022

**proposto da**

Ricorrente\_1 Srl - P.IVA\_1

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

**Rappresentato da** Rappresentante\_1 - CF\_Rappresentante\_1

**Rappresentante difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM

**elettivamente domiciliato presso** Email\_2

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. atto IVA-ALTRO 2018

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

come in atti

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorrente\_1 S.r.l. si oppone all'avviso di accertamento n. atto/2022 con il quale l'Agenzia delle Entrate contesta alla società una maggiore IVA con irrogazione della relativa sanzione.

L'avviso veniva emesso sulla base delle risultanze di cui al p.v.c. della G.d.F. del 16/02/2022 nel quale, rilevato che le dichiarazioni dei redditi presentate oltre i termini erano da considerare omesse, si accertava una maggiore Iva dovuta pari ad € 36.049,00 non avendo i verificatori recuperato alcuna documentazione contabile relativa all'anno di imposta 2018.

La ricorrente sostiene che la vicenda trovava il proprio antecedente fattuale nella indagine svolta nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 140/2021 e delegata alla Polizia Giudiziaria presso la Procura del Tribunale di Velletri in esito alla quale si era rilevato che la Ricorrente\_1 S.r.l. in liquidazione aveva omesso, in relazione all'anno di imposta 2018, la presentazione delle dichiarazioni IRES e IRAP, limitandosi alla trasmissione della sola dichiarazione IVA e al versamento parziale di tale imposta.

In considerazione di tali omissioni, l'Autorità inquirente, previo riscontro sulle movimentazioni finanziarie risultanti dai conti corrente della società, ne ricostruiva il volume d'affari con metodo induttivo, affidandosi alle risultanze estrapolate dalle fatture e dai flussi retributivi risultanti, rispettivamente, dalle banche dati "Fatture & Corrispettivi" e "Portale INPS – HydraWebb".

Sulla base del volume d'affari e dell'imponibile così rideterminato, il 4 agosto 2021, la Procura presentava richiesta di sequestro preventivo ai fini della confisca obbligatoria, integrata il 15 ottobre 2021 e sequestro disposto dal GIP il 29.03.22.

La Guardia di Finanza, ottenuto il nulla osta all'utilizzo ai fini fiscali dei dati acquisiti nelle menzionate indagini penali, dava quindi avvio alla verifica fiscale conclusasi con la redazione del PVC che riproduceva i contenuti della richiesta di sequestro fatta eccezione del disconoscimento delle fatture passive acquisite.

La società ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa fiscale e, come primo motivo di opposizione, eccepisce la violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo.

Nel merito la ricorrente eccepisce la contraddittorietà della motivazione alla base della rideterminazione induttiva sottolineando come l'Agenzia delle Entrate da un lato abbia ritenuto i portali utilizzati dall'Autorità giudiziaria idonei a documentare i ricavi sottratti a tassazione, attribuendo rilievo alle fatture attive mentre, dall'altro lato, decideva di non tenere conto delle fatture passive riportate sui medesimi portali.

Più in particolare la società ricorrente eccepisce l'illegittimità della metodologia induttiva lamentando il fatto che l'accertamento induttivo non può tradursi in una "sanzione impropria" e l'amministrazione è, pur sempre, tenuta a determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati.

Per ultimo la ricorrente eccepisce l'erroneità dell'importo irrogato a titolo di sanzioni.

L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte ricorrente sostenendo che, trattandosi di un accertamento di tipo parziale, l'Ufficio non era tenuto ad attivare il contraddittorio preventivo.

Per il resto l'Ufficio ribadisce la legittimità del proprio operato, la legittima irrogazione delle sanzioni al minimo edittale e la corretta motivazione dell'avviso di accertamento sostenendo che parte ricorrente durante il controllo fiscale non aveva esibito le fatture passive impedendo, con ciò, il riconoscimento sia della deducibilità del costo che della detraibilità dell'Iva relativa. Infatti, la deduzione di una spesa è ammessa, a

condizione che ricorrano i presupposti di cui all'art. 109 del T.u.i.r. ed, in primis, a condizione che la predetta spesa sia certa e documentata.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Occorre premettere innanzitutto che l'Ufficio nel rideterminare induttivamente l'imponibile da sottoporre a tassazione compie una operazione che trova fondamento nel richiamato articolo 109 del T.U.I.R. laddove la deducibilità di un costo e la detraibilità della IVA relativa è riconosciuta a condizione che la spesa sia certa e documentata.

Nel caso di specie parte ricorrente contesta l'operato dell'Ufficio che, contrariamente a quanto precedentemente valutato dall'Autorità Giudiziaria, ricostruiva il volume d'affari della Ricorrente\_1 Srl affidandosi alle risultanze estrapolate dalle fatture e dai flussi retributivi risultanti, rispettivamente, dalle banche dati "Fatture & Corrispettivi" e "Portale INPS – HydraWebb" disconoscendo la deducibilità delle fatture passive accertate e quantificando induttivamente il volume d'affari e l'imponibile senza decurtare dai ricavi accertati i costi indicati nelle fatture passive provenienti dal medesimo portale.

Sul punto il Collegio osserva che, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria, deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva.

Tale principio trova conferma, in giurisprudenza, nelle ulteriori pronunce di legittimità laddove il riconoscimento della deduzione dei costi di produzione, determinati anche in misura percentuale forfettaria ed ove detti costi non siano stati riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, va demandato al giudice di merito.

Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente non offre elementi idonei che possano consentire al giudicante di procedere alla quantificazione puntuale dei costi sostenuti per la produzione del reddito a meno di ricorrere alla ricostruzione fattuale che richiama le operazioni di verifica effettuate dalla Procura di Velletri in sede di indagini penali.

Infatti nel fascicolo di parte ricorrente manca il PVC del 16.02.22 che parte ricorrente richiama come "ripetizione pedissequa" del quadro indiziario precedentemente valutato dall'Autorità giudiziaria così come manca ogni ulteriore dato contabile di riferimento (fatta eccezione per n. 6 fatture passive per un importo totale di € 182.828,35 delle quali non è fornita prova della inerenza alla attività di impresa esercitata) limitandosi a depositare il provvedimento di sequestro disposto dal GIP di Velletri nel quale si imputa alla Ricorrente\_1 soltanto l'evasione dell'IVA per un importo di 365.866,56 ed una IRES a debito per € 78.932,79 e la richiesta di sequestro preventivo avanzata dalla Procura nella quale, per l'anno di imposta 2018, vengono rilevate ed elencate sinteticamente fatture passive per un imponibile di € 168.413,23 rispetto alle quali manca, dal punto di vista fiscale ed ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, la prova dell'esistenza del presupposto costitutivo rappresentato dalla inerenza la prova della cui ricorrenza è onere incombente alla parte contribuente.

In conclusione il Collegio non ritiene fondata l'eccezione sollevata da parte ricorrente circa la contraddittorietà della motivazione alla base della rideterminazione induttiva ed al mancato rilievo dato alle fatture passive.

Riguardo gli altri motivi di ricorso il Collegio osserva che la mancata attivazione del contraddittorio, contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente, non dà luogo ad un'automatica invalidità dell'atto impositivo, posto che la parte deve fornire la cd. "prova di resistenza", dimostrando che l'interlocuzione preventiva avrebbe condotto a risultati diversi.

Analoga infondatezza del motivo di ricorso è rilevabile anche in relazione alle sanzioni che risultano irrogate nella misura del minimo edittale alla luce delle violazioni contestate nell'avviso di accertamento impugnato.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 8.000,00 in favore della Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Roma.

Così deciso in Roma il 14.01.2025

Il Presidente estensore

Fernando Centi